

GRUPO VALL COMPANYYS

Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y frente a situaciones de acoso y violencia contra las personas LGTBI

Este protocolo ha sido negociado con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras y aprobado el 1 de abril de 2025.

Declaración de principios	2
1.- Objetivos	3
2. Ámbito de aplicación.	3
3. Identificación de conductas	4
3.1. Acoso sexual	5
3.2. Acoso por razón de sexo:.....	6
3.3. Acoso por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales:	7
3.4. Violencia en el ámbito digital.....	10
4. Responsabilidades del GRUPO VALL COMPANYS.....	11
5. Principios de actuación y garantías	11
6. Actuaciones preventivas, de detección y reactivas	13
6.1. Actuaciones preventivas	13
6.2. Actuaciones de detección.....	14
6.3. Actuaciones reactivas.....	15
7. Circuito interno en caso de acoso sexual, por razón de sexo, de la orientación sexual, de la identidad sexual, la expresión de género o características sexuales.	15
Fase 1 (Opcional): Comunicación y asesoramiento (plazo: 7 días laborables).	15
Fase 2: denuncia interna e investigación (plazo: 30 días laborables).....	17
Fase 3: Resolución (plazo: 10 días naturales).	20
8.- Las personas de referencia.....	20
9. Graduación de faltas y sanciones	21
10. Las vías externas de resolución: administrativa y judicial	23
11. Derechos de la persona afectada y de la persona denunciada	24
11.1. Derechos de la persona denunciante.....	24
11.2. Derechos de la persona denunciada.....	24
12. Medidas cautelares	24
13. Medidas de recuperación y reparación de las víctimas.....	25
14. Seguimiento y evaluación del Protocolo	26
15. Duración, obligatoriedad de cumplimiento y entrada en vigor.....	26
Marco normativo y legislación aplicable	26
16. Anexos	29

Declaración de principios

El Grupo Vall Companys declara que todas las personas trabajadoras tienen derecho al hecho que se respete su dignidad y tienen la obligación de tratar a las personas con las que se relacionan por motivos laborales (clientes, proveedores, colaboradores externos, etc.) con respeto, así como colaborar para que todo el mundo sea respetado en todo momento. Y de acuerdo con estos principios, se declara que no se tolerarán los comportamientos que comporten acoso o violencia y que no serán ignorados en el caso de producirse. Y serán sancionados con toda su contundencia.

El Grupo Vall Companys quiere garantizar la seguridad y salud laboral de toda persona que preste sus servicios en sus instalaciones y organización, garantizando un entorno de trabajo seguro y sano.

El Grupo Vall Companys consolida, con este Protocolo, su política de tolerancia cero ante comportamientos contrarios a la libertad, la dignidad, la integridad física y/o psíquica de las personas trabajadoras y de cualquier persona vinculada a la empresa, por lo que se compromete a realizar un abordaje integral.

El Grupo Vall Companys declara formalmente y difunde su rechazo a todo tipo de acoso y de violencia, en todas sus formas y manifestaciones y se compromete a crear un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todas las personas.

El Grupo Vall Companys se compromete a garantizar un ambiente laboral libre de violencias sexuales y lgtbifóbicas y hacer efectivo el derecho de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros o intersexuales (LGTBI) a la igualdad y no discriminación.

El Grupo Vall Companys se compromete a promover una cultura de prevención contra el acoso y la violencia mediante actuaciones formativas e informativas dirigidas a toda la plantilla.

El Grupo Vall Companys se compromete a aplicar, de manera diligente, una política de abordaje para proteger a su plantilla de cualquier situación de acoso o violencia y se compromete a proteger, acompañar y asesorar sus víctimas.

El Grupo Vall Companys asume el compromiso de dar a conocer la existencia del presente Protocolo a las empresas proveedoras. La obligación de observar lo que dispone este Protocolo se hará constar, siempre que sea posible, en los contratos suscritos con otras empresas y se tendrá en cuenta en los procesos de homologación de proveedores.

Cuando la presunta persona agresora quede fuera del poder de dirección de la empresa y, por lo tanto, El Grupo Vall Companys no pueda aplicar el procedimiento en su totalidad, se dirigirá a la empresa competente al objeto de que adopte las medidas oportunas y, en su caso, sancione a la persona responsable, advirtiéndole que, de no hacerlo, la relación mercantil que une a ambas empresas podrá extinguirse.

1.- Objetivos

El contenido del presente Protocolo es de obligado cumplimiento, entrando en vigor a partir de su aprobación y comunicación a la plantilla del Grupo Vall Companys.

El circuito interno previsto en este Protocolo no impide el derecho a la víctima de denunciar, en cualquier momento, ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como delante la jurisdicción laboral o penal.

El objetivo principal de este Protocolo es prevenir las conductas de acoso sexual y/o por razón de sexo, identidad sexual, expresión de género, orientación sexual y características sexuales, que se puedan producir en el Grupo Vall Companys, actuando para erradicar las mismas y sancionarlas, además de proteger y acompañar a las personas que han visto vulnerados sus derechos.

Los objetivos específicos que persigue este Protocolo son:

- a) Contribuir a la protección de la dignidad y a la garantía de los derechos en el ámbito del trabajo, reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.
- b) Prevenir y promover condiciones de trabajo que eviten situaciones de acoso, incluido el producido en la esfera digital, en cualquier ámbito relacionado con el Grupo Vall Companys.
- c) Informar, formar y sensibilizar a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas trabajadoras y su derecho a la intimidad.
- d) Formar a las personas referentes y asegurar un trato reservado de las denuncias de los hechos que pudieran constituir acoso y la identificación de las personas responsables de atender a quien formule una queja o denuncia.
- e) Disponer de un procedimiento de intervención y de acompañamiento para atender y resolver situaciones de violencia sexual, de género y/o lgtbifóbica y de acoso en ámbito laboral con la máxima celeridad y dentro de los plazos que establece este Protocolo.
- f) Garantizar que todas las quejas y denuncias se trataran con rigurosidad y se tramitaran de forma justa, rápida y con total confidencialidad.
- g) Garantizar que no se admitirán represalias de ningún tipo contra la persona acosada que presente una queja o denuncia interna o hacia las personas que de alguna forma participen en el proceso de resolución.
- h) Adoptar medidas disciplinarias oportunas cuando se produzcan vulneraciones de las normas básicas establecidas por la investigación o por negligencia en el tratamiento y resolución de la situación.
- i) Establecer medidas de apoyo y acompañamiento a las personas afectadas.

Concretamente, este Protocolo da la posibilidad de que todas las intervenciones que se tengan que llevar a cabo se realicen de manera coordinada y eficaz.

2. Ámbito de aplicación.

Este protocolo es aplicable a todas las personas vinculadas con cualquier empresa del Grupo Vall Companys por la prestación de servicios profesionales, ya sea una relación

laboral por cuenta ajena (cualquiera que sea su modalidad, jornada o duración), un contrato de puesta a disposición suscrito con una Empresa de Empleo Temporal o una relación de carácter especial, una persona autónoma o la participación por prácticas curriculares o como becario/a

El personal de cualquier empresa auxiliar que opere en el centro o centros de trabajo de las empresas deberá respetar igualmente las normas de prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo aquí establecidas. La Dirección de la empresa comunicará a las empresas auxiliares la existencia del presente Protocolo y en su política de coordinación de prevención de riesgos con las mismas incluirá esta materia, según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laboral, y el Real decreto 171/2004, de 30 de enero.

En el caso de encontrarse implicadas personas que no tienen vínculo laboral con el Grupo Vall Companys se informará a su organización del inicio del procedimiento, iniciando la respectiva investigación y adoptando las medidas de resguardo necesarias para evitar el acoso. Será posible, cuando se considere pertinente, una investigación conjunta de ambas empresas.

El Protocolo se aplicará en todas las situaciones derivadas de cualquier actividad que tenga lugar en el ámbito laboral o en relación con las actividades profesionales promovidas, organizadas o coordinadas por el Grupo Vall Companys, con las precisiones que se enumeran en los siguientes puntos.

El Protocolo aplicará en los casos de acoso sexual y/o por razón de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales que se produzcan durante el trabajo, en relación del trabajo o como resultado del mismo:

- a) en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos o privados cuando son un lugar de trabajo;
- b) en los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde ésta toma su descanso o donde come, o en las instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios;
- c) en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo;
- d) en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación (acoso digital, virtual o ciberacoso);
- e) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo;
- f) en los alojamientos proporcionados por la persona empleadora;
- g) en otras actividades organizadas por el Grupo Vall Companys de carácter no formal (comidas, cenas, ratos de ocio, actividades de *team building* o parecidos).

3. Identificación de conductas

En función del puesto de trabajo y la relación de la víctima con la persona agresora el acoso puede manifestarse de forma horizontal o vertical.

Se habla de **acoso horizontal** cuando la víctima y la persona agresora se encuentren en un mismo nivel jerárquico en la empresa.

Se habla de **acoso vertical** cuando la víctima y la persona agresora se encuentren en distinto nivel jerárquico en la empresa. Pudiendo ser descendiente o ascendiente.

- Vertical-Descendiente:

Cuando la persona agresora desempeñe un cargo superior al de la víctima.

- Vertical-Ascendiente:

Cuando la persona agresora desempeñe un cargo inferior a la víctima.

3.1. Acoso sexual¹

Sin perjuicio de lo que establece el Código Penal, a los efectos de este Protocolo constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal, no verbal o físico, no deseado, de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Un solo hecho, por su carácter presuntamente delictivo o sumamente ofensivo, puede constituir por sí solo un caso de acoso sexual. No es necesaria su repetición en el tiempo, es decir, que el comportamiento se haya producido de forma reiterada ni sistemática.

Se trata de un comportamiento no deseado/no querido por la persona que lo recibe y de naturaleza sexual o con connotaciones sexuales.

El acoso sexual se configura en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres como acto discriminatorio.

A modo de ejemplo, y sin excluir o limitar, se considera que los siguientes comportamientos pueden evidenciar la existencia de una conducta de acoso sexual.

Sí que es acoso sexual:

Conductas verbales

Conductas verbales de naturaleza sexual como insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual; flirteos ofensivos; comentarios insinuantes, indirectas o comentarios obscenos; llamadas telefónicas indeseadas o contactos por redes sociales indeseados y de contenido sexual; bromas o comentarios sobre la apariencia sexual; agresiones verbales deliberadas.

Conductas no verbales:

¹ Artículo 2.1-d de la Directiva 54/2006, de 5 de julio y el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 2 apartado p) de la Ley catalana 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 5 ámbito tercero apartado b) de la Ley catalana 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Artículo 184 del Código Penal. Artículo 2.1-d de la Directiva 54/2006, de 5 de julio.

Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos; miradas con gestos impúdicos; cartas o mensajes de correo electrónico, sms, WhatsApp o en redes sociales de carácter ofensivo y con claro contenido sexual.

Comportamientos físicos:

Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico excesivo e innecesario. Agresiones sexuales físicas.

El acoso sexual puede ser un **acoso de intercambio o chantaje sexual (*quid pro quo*)**, que se produce cuando se fuerza a la persona acosada a escoger entre someterse a los requerimientos sexuales o perder ciertos beneficios o condiciones de trabajo. Acoso sexual descendiente.

No es acoso sexual:

Te proponen respetuosamente quedar fuera del trabajo, no aceptas salir y no insisten más; en el marco de una conversación íntima que tú aceptas, te explican o explicas aspectos de tu vida sexual; tienes una relación sentimental con algún compañero de trabajo o la has tenido, pero no altera la relación basada en el respeto.

3.2. Acoso por razón de sexo²:

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento (continuo y sistemático) no deseado, realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

El acoso por razón de sexo se considera acoso discriminatorio por el hecho de ser mujer o por circunstancias que biológicamente solamente les pueden afectar a ellas (embarazo, maternidad o lactancia natural); o que están relacionadas con las funciones reproductivas y de cuidado que, de forma discriminatoria, la sociedad atribuye a las mujeres casi de forma exclusiva (roles de género). En este sentido, el acoso por razón de sexo también lo puede sufrir un hombre solamente cuando es acosado por asumir estas funciones, tareas o actividades relacionadas con el cuidado.

Para apreciar que efectivamente en una realidad concreta concurre una situación calificable de acoso por razón de sexo, se requiere una pauta de insistencia y repetición de las acciones o conductas ofensivas que se clasifiquen como acoso por razón de sexo; que se trate de un comportamiento no deseado, querido por la persona que lo recibe y puede ser pluriofensivo (el ataque a la dignidad de quien sufre acoso por razón de sexo no impide la concurrencia de daño a otros derechos fundamentales de la víctima, tales como el derecho a no sufrir una discriminación, un atentado a la salud psíquica y física, etc.).

A modo de ejemplo, sin excluir o limitar, se consideran los siguientes comportamientos susceptibles de ser acoso por razón de sexo:

Sí que es acoso por razón de sexo / género:

² Artículo 2.1-c de la Directiva 54/2006, de 5 de julio y artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 5 de la Ley catalana 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

- Gritos o insultos basados en el sexo de la persona trabajadora: "*No entiendes nada, tonta, mujer tenías que ser*".
- Realizar conductas discriminatorias hacia una persona por el hecho de ser mujer o tener responsabilidades de cuidado.
- Utilizar formas ofensivas para dirigirse a la persona: "*niña sal de aquí*".
- Ridiculizar, menospreciar las capacidades, habilidades y potencial intelectual de una persona por ser mujer o su rol de género.
- Utilizar humor sexista.
- Ignorar las aportaciones, comentarios o acciones de una persona por el hecho de ser mujer o por ser madre/padre.
- Dar menos valor al trabajo realizado por una mujer o por una madre/padre.
- Dar tareas de responsabilidades inferiores a las que debería tener; no facilitar las herramientas para realizar el trabajo; negar permisos a los que se tiene derecho; dar tareas imposibles de realizar en caso de embarazo o cuando se disfruta de un permiso de maternidad/paternidad y de cuidado de hijos/as y personas dependientes.

No es acoso por razón de sexo / género:

- Realizar un comentario o broma puntual.
- Cuando pones en evidencia que tus aportaciones se escuchan menos que la del resto te piden disculpas y no se repite.
- Cuando se produce una sobrecarga o infracarga de trabajo resultado de una mala organización.
- Excesiva exigencia con el trabajo para todas las personas del equipo.
- Críticas constructivas y supervisión del trabajo.
- No estar de acuerdo con una determinada forma de trabajar.
- Tener poca empatía o capacidad comunicativa.
- Tensiones y conflictos generados por el mismo trabajo.

3.3. Acoso por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales³:

Constituye acoso por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales cualquier comportamiento (continuo y sistemático) basado en la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales de una

³ Artículo 4.g) de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, por la igualdad real y efectiva de las personas trans y por la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

persona que tenga la finalidad o provoque el efecto de atentar contra su dignidad o su integridad física o psíquica, o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.

Estos comportamientos se consideran acoso discriminatorio por tratarse de conductas realizadas con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidador, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto. Es necesario que haya una pauta de insistencia y repetición de las acciones o conductas ofensivas y que se trate de un comportamiento no deseado/no querido por la persona que lo recibe.

A efectos del Presente Protocolo se entenderá por:

- «Orientación sexual»: atracción física, sexual o afectiva de una persona. La orientación sexual puede ser heterosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas de distinto sexo; homosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas del mismo sexo; o bisexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva hacia personas de distintos sexos, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma forma, en el mismo grado ni con la misma intensidad.
- «Identidad sexual»: vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y el auto define, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer.
- «Expresión de género»: manifestación que cada persona hace de su identidad sexual.
- «Persona trans»: persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

A modo de ejemplo, sin excluir o limitar, se consideran los siguientes comportamientos susceptibles de ser acoso contra las personas del colectivo LGTBI:

Sí que es acoso LGTBIfóbico:

- Insultar a una persona por su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
- Vejar a una persona por encontrarse en proceso de reasignación de género o por ser trans.
- Realizar conductas discriminatorias hacia una persona por pertenecer al colectivo LGTBI.
- Emplear formas ofensivas para dirigirse a la persona relacionadas con su sexualidad o identidad sexual.
- Ridiculizar, menospreciar las capacidades, habilidades y potencial intelectual de una persona para tener un comportamiento femenino o masculino, con independencia del sexo biológico.
- Utilizar humor sexista o que ridiculiza al colectivo LGTBI.

- Ignorar las aportaciones, comentarios o acciones de una persona para ser gay, lesbiana o bisexual.
- Dar menos valor al trabajo realizado por una mujer trans o un hombre trans.

No es acoso LGTBIfóbico:

- Realizar un comentario o broma puntual.
- Cuando pones en evidencia que tus aportaciones se escuchan menos que la del resto te piden disculpas y no se repite.
- Cuando los compañeros y compañeras de trabajo aceptan con respeto las críticas sobre comportamientos lgtbifóbicos.
- Cuando haces evidente que los comentarios que están realizando son lgtbifóbicos y te piden disculpas y no repiten.
- Cuando se producen picos de trabajo que conllevan tensiones en el clima laboral.
- Cuando no exista empatía o colaboración dentro del equipo.

A los efectos de las disposiciones de este protocolo⁴, se entiende:

a) Discriminación directa: una situación en la que una persona que se ha tratado o puede ser tratada, debido a la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género, de una manera menos favorable que otra en una situación análoga.

b) Discriminación indirecta: una situación en la que una disposición, un criterio, una interpretación o práctica supuestamente neutral puede causar a lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o intersexual una desventaja particular con respecto a las personas que no lo son.

c) Discriminación por asociación: una situación en la que una persona es objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género como resultado de su relación con una persona o grupo LGBTI.

d) Discriminación por error: una situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género como resultado de una apreciación errónea.

e) Discriminación múltiple: una situación en la que una persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual, debido a la pertenencia a otros grupos que también son objeto de discriminación, sufre formas de discriminación agravadas y específicas.

f) Orden de discriminar: cualquier instrucción que implique discriminación, directa o indirecta, debido a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.

h) Represalia discriminatoria: tratamiento adverso o efecto negativo contra una persona como resultado de la presentación de una queja, una reclamación, una queja, una

⁴ Artículo 4 de la llei catalana 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuels, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

demanda o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o informar la discriminación o la intimidación a lo que está sujeto o ha sido sometido.

i) **Victimización secundaria:** abuso adicional contra lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros o intersexuales que se encuentran en cualquiera de los casos de discriminación, acoso o represalia como consecuencia directa o indirecta de los déficits de las intervenciones llevadas a y también por las acciones de otros agentes involucrados.

Todos los acosos pueden comportar **acoso ambiental**, que se produce cuando el comportamiento crea un ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo. Normalmente requiere insistencia y repetición de las acciones, según la gravedad del comportamiento.

3.4. Violencia en el ámbito digital

Cuando las conductas a las que se refiere este Protocolo se produzcan utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, a través de internet, el teléfono y las redes sociales (no es necesario que persona agresora y víctima tengan un contacto físico presencial), estaremos ante conductas de violencia digital o ciberviolencia.

La Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022–2025, recoge que han de tenerse en cuenta tres dimensiones específicas de la violencia digital, que también se pueden producir en la esfera laboral:

Acoso en línea y facilitado por la tecnología:

- La amenaza sexual, económica, física o psicológica.
- Daño a la reputación.
- Seguimiento y recopilación de información privada (spyware)⁵
- Suplantación de identidad.
- Solicitud de sexo.
- Acoso con cómplices con el objetivo de aislar a una persona.

Acoso sexual en línea:

- Amenaza o difusión no consentida de imágenes o videos (porno venganza).
- La toma, producción o captación no consentida de imágenes o vídeos íntimos.
- Explotación, coacción y amenazas (sexting, sextorsión, amenaza de violación, doxing⁶ u outing⁷).
- Bullying sexualizado⁸.

⁵ Spyware es un software que tiene este objetivo.

⁶ Revelar información personal o la identidad.

⁷ Revelar la orientación sexual de una persona.

⁸ Rumores, publicación de comentarios sexuales, suplantación de la identidad, intercambio de contenidos sexuales o del acoso sexual a otras personas, afectando así a su reputación y/o su medio de vida.

- Ciberflashing⁹.

Dimensión digital de la violencia psicológica:

- Discurso de odio sexista.
- Intimidación, amenaza a les víctimas o a su familia, insultos, vergüenza y difamación.
- Abuso económico.

4. Responsabilidades del GRUPO VALL COMPANYS

El Grupo Vall Companys asume las siguientes obligaciones:

PRIMERA. Garantizar a las personas trabajadoras los siguientes derechos en la relación laboral:

- A no vivir situaciones de violencia o acoso en el trabajo.
- A la integridad física o psíquica y a una adecuada política de seguridad e higiene.
- Al respeto a la intimidad y consideración debida de su dignidad, que comprende la protección frente al acoso.

SEGUNDA. Promover un contexto y entorno laboral que evite situaciones de violencia o acoso en el trabajo.

TERCERA. Arbitrar procedimientos específicos para la prevención de situaciones de violencia o acoso en el trabajo.

El incumplimiento de las obligaciones por parte del Grupo Vall Companys da lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas y judiciales.

5. Principios de actuación y garantías

Todo el procedimiento de intervención de este Protocolo garantiza:

Respeto y protección

- Garantizar el respeto a las personas como condición indispensable para el desarrollo individual y profesional, teniendo su reflejo más inmediato en los principios de “respeto a la legalidad” y “respeto a los derechos humanos”, que regulan la actividad de todas las personas en el ejercicio de sus funciones, que obliga a observar un trato adecuado, respetuoso y digno, garantizando la salvaguarda de los derechos fundamentales de carácter laboral, la dignidad, la intimidad personal y la igualdad.
- Actuar con respeto y discreción para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Las actuaciones deben tener lugar con el máximo respeto a

⁹ Enviar imágenes sexuales no solicitadas a través de aplicaciones de citas o de mensajería, textos, o utilizando tecnologías Airdrop o Bluetooth.

todas las personas implicadas (afectadas, testigos, denunciadas, etc.), que no podrán recibir ningún trato desfavorable por este motivo.

- Las personas implicadas podrán ser acompañadas y asesoradas por una de las personas de referencia o representantes legales de los trabajadores y trabajadoras o por un compañero o compañera de trabajo de su confianza.

Confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las personas implicadas

- La información recopilada en las actuaciones tiene carácter confidencial y sólo puede ser conocida, y según el papel que desarrollen, por las personas que intervienen directamente en el desarrollo de las distintas fases de este Protocolo.
- Las personas que intervengan en el procedimiento tienen la obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva de la información y datos tratados, así como la obligación de no transmitirlos o divulgarlos.
- Todas las personas que participarán en el proceso firmarán un compromiso de confidencialidad (Anexo 1) y su incumplimiento puede acarrear sanciones para la persona infractora.

Derecho a la información

- Todas las personas implicadas tienen derecho a la información sobre el procedimiento, los derechos y deberes, sobre qué fase se está desarrollando, y según la característica de la participación, del resultado de las fases.

Diligencia y celeridad

- El procedimiento informa sobre los plazos de resolución de las fases, para conseguir celeridad y la rápida resolución de la denuncia.
- La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben realizarse sin demoras, de modo que el procedimiento pueda ser completado respetando los plazos previstos para cada fase.

Trato justo

- Se garantiza la audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas las personas implicadas.
- Todas las personas que intervengan en el procedimiento deben actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados.
- Se garantizan los derechos laborales y de protección social de las víctimas.

Protección ante posibles represalias

- Todas las personas implicadas en el procedimiento deben tener garantías de no discriminación, ni represalias por la participación en el proceso de comunicación o denuncia de una situación de acoso.
- En los expedientes personales sólo deben incorporarse los resultados de las denuncias investigadas y probadas.

Colaboración

- Todas las personas que sean citadas en el transcurso del procedimiento tienen el deber de implicarse y prestar su colaboración.

Vigilancia de la salud

- Las personas que perciban una situación de acoso con efectos sobre la salud pueden solicitar la atención, la orientación y el informe médico de vigilancia de la salud.

Presunción de inocencia

- Respeto al principio de presunción de inocencia de la supuesta persona acosadora durante todo el proceso.

6. Actuaciones preventivas, de detección y reactivas

6.1. Actuaciones preventivas

Las acciones de prevención acordadas en el presente Protocolo son las siguientes:

- Llevar a cabo **acciones de información preventiva** a toda la plantilla sobre los principios y valores que deben respetarse y sobre las conductas que no se admiten:
 - Dar a conocer este Protocolo a toda la plantilla y a las nuevas contrataciones de la empresa y sensibilizar a la plantilla tanto en la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de acoso, como en los procedimientos de actuación determinados en este protocolo en caso de producirse. Todos los trabajadores y trabajadoras tendrán que ser informados y conocer su contenido.
 - Garantizar que el Protocolo esté accesible para poder consultarlo.
 - El personal de las empresas externas contratadas por el Grupo Vall Companys y que presten sus servicios a nombre de la empresa o en sus instalaciones, deberá ser informado de la existencia de este Protocolo.
- Llevar a cabo **acciones de formación preventiva** para toda la plantilla:
 - Realizar formaciones sobre acoso a toda la plantilla, de forma regular, para capacitar al personal para poder identificar conductas de acoso. El Grupo Vall Companys se compromete a realizar de manera periódica acciones formativas dirigidas a toda la plantilla.
 - Incluir la prevención, la actuación y la erradicación de situaciones de acoso y/o violencia sexista, de género y lgtbifóbica en la formación obligatoria de prevención de riesgos laborales.
- Implantar un programa de formación continuada para las personas de referencia de este Protocolo.
- Establecer el principio de corresponsabilidad de todas las personas trabajadoras en la vigilancia de los comportamientos laborales, principalmente de aquellos que tengan responsabilidades directivas o de mando.
- Prohibición de las insinuaciones o manifestaciones que sean contrarias a los principios reseñados, tanto en el lenguaje, como en las comunicaciones y en las

actitudes. Entre otras medidas, se eliminará cualquier imagen, cartel, publicidad, etc. que contenga una visión sexista y estereotipada de mujeres y hombres.

- Cuando se detecten conductas no admitidas en un determinado área o equipo de trabajo, la Dirección de la Empresa se dirigirá inmediatamente a la persona responsable de dicha área/equipo, a fin de informarle sobre la situación detectada, las obligaciones que deben respetarse y las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, y proceder a poner en marcha el protocolo acordado. La representación legal de los trabajadores se compromete igualmente a poner en conocimiento de la empresa cualquier conducta no admitida.
- Asegurar que en las evaluaciones de riesgos psicosociales y de clima laboral se incluyen preguntas relativas al acoso sexual, por razón de sexo, género, de género, expresión de género, orientación sexual y características sexuales.
- Favorecer la integración del personal de nuevo ingreso, evitando situaciones de aislamiento mediante un seguimiento de la persona trabajadora, no sólo en su proceso de acogida inicial, sino también con posterioridad al mismo
- Garantizar la privacidad en todos los espacios públicos (baños, duchas, vestuarios, etc.)
- Implementar acciones y medidas para mejorar el acompañamiento y el trato a las personas trans* que trabajen en la empresa.
- Implantar un procedimiento efectivo (Protocolo) para dar respuesta a las comunicaciones y denuncias. Realizar el seguimiento, el control y la evaluación del procedimiento implantado. Aplicar medidas disciplinarias severas.

6.2. Actuaciones de detección

El Grupo Vall Companys también se compromete a realizar medidas de detección:

- Crear una base de datos interna en la que se recojan, anónimamente y sin referencias a datos de carácter personal, todas las peticiones de información, denuncias, actuaciones y resoluciones y a partir de estos datos realizar un informe anual que recoja los siguientes indicadores:
 - Número de comunicaciones recibidas. Especificar el sexo de la persona solicitante.
 - Número de denuncias, diferenciando las 3 tipologías de acoso que se recogen en este Protocolo: 1) Acoso sexual; 2) Acoso por razón de sexo/género; y 3) Acoso lgtbifóbico. Especificar el sexo de la persona que denuncia.
 - Número de procedimientos sancionadores que se han llevado a cabo.
 - Número de procedimientos en los que se han implementado medidas cautelares.
 - Resolución de los procedimientos de denuncia.

- Número y características de las acciones realizadas en materia de información, sensibilización y formación sobre el Protocolo. Especificar a quién se ha dirigido cada acción.
- Prestar atención a los posibles indicios de situaciones de acoso y actuar proactivamente para detectarlos. Establecer medidas para detectar y corregir posibles casos de acoso sexual y por razón de sexo u otras conductas discriminatorias.

6.3. Actuaciones reactivas

Las actuaciones reactivas se traducen en el circuito de asesoramiento, investigación, resolución y respuesta en caso de acoso que el presente Protocolo contempla en el siguiente título.

La activación del circuito interno no implica que no se pueda recurrir a la vía externa de resolución (vía administrativa y/o vía judicial).

7. Circuito interno en caso de acoso sexual, por razón de sexo, de la orientación sexual, de la identidad sexual, la expresión de género o características sexuales.

El procedimiento que propone este Protocolo en los supuestos de violencia sexual, de género o lgtbifóbica puede iniciarse por comunicación (Fase 1) o directamente por denuncia (Fase 2).

A los efectos de este Protocolo, cuando los indicios de la conducta denunciada sean constitutivos de delito, el Grupo Vall Companys adoptará inmediatamente las medidas cautelares necesarias para proteger a la víctima de la persona agresora y dar traslado al Ministerio Fiscal¹⁰.

Fase 1 (**Opcional**): Comunicación y asesoramiento (plazo: 7 días laborables).

El objetivo de esta fase es informar, asesorar y acompañar a la persona acosada, también asegurar un ambiente libre de violencias machistas y lgtbifóbicas teniendo conocimiento de situaciones que pueden ser acoso y preparar la fase de denuncia interna e investigación (Fase 2), si procede.

Esta fase inicia con la comunicación de la percepción o sospecha de acoso que pone en marcha las actuaciones de comunicación y asesoramiento.

¹⁰ El artículo 12 de la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual establece que todas las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo.

La persona afectada o cualquier persona o personas que adviertan una conducta de acoso sexual, por razón de sexo, género, identidad sexual, expresión de género y orientación sexual, podrán realizar esta comunicación.

La comunicación se puede realizar verbalmente, directamente, a cualquier persona de referencia o a través del canal denuncia por las siguientes vías:

- Por escrito al correo de las personas de referencia del centro de trabajo, indicado en el anexo.
- Vía telefónica a una de las personas de referencia del centro de trabajo, indicado en el anexo
- Reunión presencial, a solicitud del informante con una de las personas de referencia.

Cuando se trate de acoso o discriminación lgtbifóbica será posible iniciar un proceso interno de mediación. La mediación se realizará solamente en los casos que las personas de referencia y la persona afectada consideren que es oportuno y lo acepten. Algunas veces puede ser suficiente explicar a la persona que tiene un comportamiento inadecuado y que su conducta es impropia, ofensiva y que va en contra de los valores de la empresa y de la ley.

Esta mediación consistirá en sesiones a título individual con cada parte o conjuntamente, con las dos, siempre que estén de acuerdo.

La mediación terminará con la redacción de un acta que resumirá la conclusión de esta mediación:

- Acuerdo entre las partes: pondrá fin al proceso y se adoptaran las medidas que se han tomado.
- Sin acuerdo: la mediación se convertirá en el preámbulo de la fase 2, de denuncia.

Se excluye la mediación como mecanismo de resolución en el caso de acoso sexual y/o por razón de sexo, cumpliendo con la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito que prohíbe la mediación en todos los supuestos de violencia sexual y violencia de género, también los casos de violencias sexuales sufridas en el ámbito del trabajo.

Los resultados de esta fase pueden ser tres:

1.- Que la persona afectada decida presentar denuncia a través de los canales establecidos (pasamos a la fase 2).

2.- Que la persona afectada decida no presentar denuncia y la persona de referencia, a partir de la información recibida, considere que existe alguna evidencia de la existencia de una situación de acoso. En este caso, debe ponerlo en conocimiento de la dirección del Grupo Vall Companys respetando el derecho a la confidencialidad de las personas implicadas, es decir, no se dará a conocer el nombre de la persona que ha pedido información ni de la posible persona agresora. En el momento en que dirección tiene conocimiento de indicios de acoso, tiene la obligación legal de poner en marcha medidas protectoras y correctoras y, en su caso, actualizar las actuaciones preventivas.

3. Que la persona afectada decida no presentar denuncia y la persona de referencia, a partir de la información recibida, considere que no existen evidencias de la existencia de una situación de acoso. En este supuesto, se cerrará el caso, y no se realizará ninguna otra acción.

Esta fase tendrá una duración máxima de siete días laborables.

Fase 2: denuncia interna e investigación (plazo: 30 días laborables).

Esta fase puede iniciarse tanto a continuación de la fase 1 como directamente, por medio de su interposición a través de los canales que se establecen a continuación. En caso de que la denuncia no la presente directamente la persona afectada, deberá hacerse constar que se tiene el consentimiento expreso e informado de la persona afectada para iniciar las actuaciones de este Protocolo.

Cuando se traten de denuncias verbales, previo consentimiento del informante, se documentarán bien mediante una grabación de la conversación en un formato duradero, seguro y accesible o bien a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla, pudiendo el informante comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación.

La denuncia se podrá realizar a:

- Por escrito al canal denuncias:
<https://www.etcanaldenuncias.com/canal.aspx?proyecto=VALLCOMPANYS>
- Reunión presencial, a solicitud del informante en un plazo máximo de 7 días del momento en que se solicite. La reunión presencial podrá realizarse ante alguna de las personas de referencia del centro, que tendrá que informar con la mayor brevedad posible al Comité Ético.

Tras la recepción de una denuncia, se deberá acusar recibo a la persona denunciante de su correcta recepción, por la misma vía por la que fue interpuesta, en un plazo no superior a 7 días hábiles a contar desde el día siguiente a su recepción.

En el acuse de recibo se expondrán los siguientes extremos:

- Día de recepción de la denuncia.
- Compromiso de iniciar el proceso recogido en el presente protocolo.
- Solicitud al trabajador/a de colaborar de buena fe.

Las personas trabajadoras del Grupo Vall Companys deben saber que, salvo dolo o mala fe, no serán sancionadas por activar el protocolo.

El Comité Ético en los 7 días siguientes de haber recibido la denuncia, constituirá la comisión de investigación y abordaje, designando a la persona instructora, responsable de la instrucción del expediente.

De cada denuncia recibida a través del canal se guardará automáticamente un registro en el Sistema de Gestión de Denuncias establecido. En caso de que se realice la denuncia por cualquier otra vía habilitada, con la finalidad de que quede registrada, se tendrá que abrir un expediente en el citado Sistema. Este último estará en una base de datos segura y de acceso restringido exclusivamente a las personas miembro de la Comisión de Investigación y Abordaje.

Comisión de investigación y abordaje.

La comisión de investigación y abordaje es la comisión instructora responsable del procedimiento.

Dicha comisión estará integrada por los miembros del Comité Ético y una persona instructora que será designada de cada centro de trabajo por el Comité Ético. Esta persona instructora será indistintamente cualquiera de las dos personas de referencia del centro de trabajo, excepto que se haya abierto el proceso por comunicación y haya participado una de las personas de referencia, que no podrá formar parte de la Comisión en ese caso concreto.

El instructor será la persona encargada de dirigir y supervisar todas las actuaciones y la encargada de elaborar el informe de conclusiones.

Estas personas deberán reunir las debidas condiciones de aptitud, objetividad e imparcialidad que requiere el procedimiento. No podrán tener relación de dependencia directa o parentesco con cualquiera de las partes. Tampoco podrán ser instructoras de estos procedimientos quienes tengan el carácter de persona denunciada o denunciante.

La Comisión de investigación y abordaje no podrá ser conformada por superiores jerárquicos ni por personas que pertenezcan al mismo departamento o servicio que las personas implicadas. En caso de que las personas de referencia estén involucradas en los hechos denunciados, o se vean afectadas por cualquier incompatibilidad establecida en el presente protocolo, tendrán que inhibirse en favor de la persona que determine el Comité Ético.

Los representantes de las personas trabajadoras, en aquellos centros de trabajo donde haya, a través de uno de sus integrantes, podrán participar en la instrucción del expediente, si la persona afectada así lo solicita.

Debido a la complejidad y sensibilidad de los conflictos, los miembros de la comisión podrán solicitar el asesoramiento necesario a especialistas en la materia, para el desempeño de las funciones de la comisión de investigación y abordaje de las situaciones de acoso.

El objetivo de esta fase es investigar exhaustivamente los hechos para emitir un informe vinculante sobre la existencia o no de una situación de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual y/o características sexuales.

Durante la tramitación del expediente las partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una persona de confianza, sea o no representante de las personas trabajadoras, quien deberá guardar sigilo sobre la información a que tenga acceso.

Esta persona de confianza podrá estar presente en la toma de declaraciones y en las comunicaciones que la parte instructora dirija a la persona implicada que la haya designado.

El procedimiento de investigación podrá durar un máximo de 30 días laborables desde el inicio del procedimiento (presentación de denuncia).

Las personas que intervienen en el procedimiento tienen la obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva, y no deben transmitir ni divulgar ninguna información sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las que tengan conocimiento. Todas ellas firmarán el compromiso de confidencialidad (anexo 1).

Según lo que se establece en el principio de confidencialidad, dentro del apartado de principios y garantías, la persona responsable de la iniciación y tramitación debe asignar unos códigos numéricos identificativos tanto a la persona supuestamente acosada como a la supuestamente acosadora, por preservar su identidad.

Las funciones de la comisión de investigación y abordaje de las situaciones de acoso son:

- Analizar la denuncia y la documentación que se adjunta.
- Entrevistarse con la persona que denuncia. Si la persona denunciante ha decidido acudir directamente a la fase de denuncia e investigación, es necesario informarla del procedimiento y de las vías posibles de actuación, y del derecho a la vigilancia de la salud. Si en la denuncia los hechos no están suficientemente relatados, se debe pedir que se haga un relato adicional.
- Entrevistarse con la persona denunciada.
- Entrevistar a los y las posibles testigos.
- Valorar si son necesarias medidas cautelares.
- Emitir el informe vinculante.

En el más breve plazo posible, sin superar nunca un máximo de 30 días, se deberá redactar un informe que contenga la descripción de los hechos denunciados, las circunstancias concurrentes, la intensidad de los mismos, la reiteración en la conducta y el grado de afectación sobre las obligaciones laborales y el entorno laboral de la presunta víctima.

En todo caso deberá recoger la convicción o no de la parte instructora de existir evidencias suficientes que acrediten que se han cometido los hechos denunciados, explicitando los hechos que han quedado objetivamente acreditados en base a las diligencias practicadas.

El proceso de investigación concluye con un informe vinculante que debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

- Antecedentes del caso, que incluirán un resumen de los argumentos planteados por cada una de las partes implicadas.
- Descripción de los principales hechos del caso.
- Resumen de las diligencias practicadas.
- Valoración final con las aportaciones particulares que pudieran haber y pruebas de medidas.
- Determinación expresa de evidencias suficientes que acrediten o no la existencia de acoso.
- Firma de las personas que han participado en la instrucción.

La comisión de investigación y abordaje de las situaciones de acoso es la responsable de la gestión y la custodia, garantizando la confidencialidad, del conjunto de documentos que se generen en esta fase. La empresa pondrá a disposición los medios necesarios para hacer efectiva esta custodia.

El informe de la comisión de investigación y abordaje de las situaciones de acoso se remite al Compliance Officer.

Fase 3: Resolución (plazo: 10 días naturales).

El Compliance Officer, tomando en consideración el informe vinculante de la comisión de investigación y la gravedad y trascendencia de los hechos acreditados, decidirá si se archiva la denuncia o si se da traslado a la Dirección del departamento de Desarrollo y Gestión de personas para que en un plazo máximo de 10 días adopte las medidas correctoras y sancionadoras necesarias, pudiendo ser éstas la ratificación como definitivas de las medidas cautelares adoptadas en la tramitación del expediente.

En todo caso, si se constata acoso se impondrán las medidas sancionadoras disciplinarias previstas. Del mismo modo, si resultase acreditado, se considerará también acto de discriminación por razón de sexo o por motivos lgtbifóbicos.

Las personas representantes de las personas trabajadoras tendrán conocimiento del resultado final de todos los expedientes que puedan tramitarse en su centro de trabajo, así como de las medidas adoptadas, excepción hecha de la identidad y circunstancias personales de la presunta víctima del acoso, (si ésta solicitó que los hechos no fuesen puestos en conocimiento de la misma).

En el caso de que se determine la no existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades se archivará la denuncia. Si se constataste la mala fe de la denuncia, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.

8.- Las personas de referencia

Se designan 2 personas de referencia para cada centro de trabajo.

Las personas de referencia del Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y frente a situaciones de acoso y violencia contra las personas LGTBI del Grupo Vall Companys se publicarán como anexo de este Protocolo, indicando para cada empresa la siguiente información:

- NOMBRE Y APELLIDO. CARGO. TELÉFONO. E-MAIL.

Con el fin de garantizar al máximo la confidencialidad, las personas de referencia serán fijas.

El cese de las personas de referencia se producirá por los siguientes motivos:

- Por renuncia comunicada por escrito de la persona interesada.
- Por maternidad o paternidad, en forma de substitución hasta que la persona pueda regresar a las funciones previas.
- Por sanción de la empresa.
- Por cesar en el puesto de trabajo en la empresa.

Las personas de referencia de cada empresa del Grupo se reunirán como mínimo, una vez al año, para evaluar la implementación del protocolo y realizar el informe anual de seguimiento. El acta de la reunión deberá enviarse al Comité Ético.

Las personas de referencia deberán recibir formación específica para poder realizar correctamente su función.

Funciones de la persona o personas de referencia en la fase 1 de comunicación y asesoramiento:

- Recibir todas las peticiones de información por acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual y características sexuales.
- Informar y asesorar a la persona afectada de la política de tolerancia cero de la empresa ante comportamientos sexistas y lgtbifóbicos.
- Informar del procedimiento previsto en este Protocolo: vía interna y externa.
- Informar y asesorar a la persona afectada del contenido del Protocolo y de las opciones y acciones que puede emprender. También se debe informar de las obligaciones que tiene el Grupo Vall Companys y de la responsabilidad en que el Grupo Vall Companys puede incurrir si las incumple, así como del procedimiento a seguir una vez se presenta la denuncia.
- Informar de la posibilidad de acudir a todo tipo de asesoramiento interno o externo.
- Informar sobre el derecho a recibir atención para la salud física y/o psíquica.
- Ofrecer acompañamiento en todo el proceso.
- Apoyar la redacción de la denuncia y asesoramiento sobre su presentación.
- Proponer, en su caso, medidas cautelares y/o preventivas.
- Gestionar y custodiar la documentación.

Las personas de referencia son responsables de la gestión y custodia de la documentación, si existe, en la fase de comunicación y asesoramiento, garantizando la confidencialidad del conjunto de documentos e información que se generan en esta fase.

Si la persona afectada decide no continuar con las actuaciones, se le devolverá toda la documentación que haya aportado. En caso de que decida continuar con las actuaciones de denuncia, la documentación debe adjuntarse al expediente de investigación que se genere.

9. Graduación de faltas y sanciones

Teniendo en cuenta los convenios colectivos aplicables se considerará una falta muy grave:

- Cualquier conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente contra el respeto a la intimidad y a la dignidad mediante la ofensa, verbal o física, de carácter sexual. Si la

conducta mencionada se lleva a cabo aprovechándose de una posición jerárquica, se considerará una circunstancia agravante de la conducta.

- Cualquier manifestación o conducta de acoso, entendido como aquel comportamiento que tiene el propósito o el efecto de reducir la dignidad de una persona, en particular cuando se cree un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, con independencia del motivo del mismo, ya sea por razón de sexo o sea producto de otras razones.
- Cualquier comportamiento realizado por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, y orientación sexual, identidad y/o expresión de género, o enfermedad, cuando se produzcan dentro del ámbito empresarial, con el fin de atentar contra la dignidad de las personas creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Conforme a la regulación de los distintos convenios colectivos aplicables al grupo, se establece como sanciones máximas por faltas muy graves desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días, pérdida temporal o definitiva de la categoría profesional, la inhabilitación por un período no superior a dos años para el ascenso y despido, hasta la rescisión del contrato de trabajo en los supuestos en que la falta fuera calificada de un grado máximo.

Para la aplicación de las sanciones que anteceden se tendrán en cuenta el mayor o menor grado de responsabilidad del que cometa la falta, categoría profesional del mismo y repercusión del hecho en las demás personas trabajadoras y en la empresa.

En caso de que la sanción a la persona agresora no sea la extinción del vínculo contractual, el Grupo Vall Companys mantendrá un deber activo de vigilancia respecto a esa persona trabajadora cuando se incorpore (si ha sido suspendida), o en su nuevo puesto de trabajo en caso de cambio de ubicación.

La dirección del Grupo Vall Companys adoptará las medidas preventivas necesarias para evitar reiteraciones en el comportamiento o conducta de la persona agresora, se reforzarán las acciones formativas y de sensibilización y llevará a cabo actuaciones de protección de la seguridad y salud de la víctima, entre otras, las siguientes:

- Evaluación de los riesgos psicosociales en la empresa con inclusión de la violencia sexual como un riesgo laboral más.
- Adopción de medidas de vigilancia para proteger a la víctima.
- Adopción de medidas para evitar la reincidencia de las personas sancionadas.
- Apoyo psicológico y social a la víctima.
- Modificación de las condiciones laborales que, previo consentimiento de la persona víctima de acoso se estimen beneficiosos para su recuperación.
- Formación o reciclaje para la actualización profesional de la persona acosada cuando se encuentre en IT durante un período de tiempo prolongado.
- Realización de nuevas acciones formativas y de sensibilización para la prevención, la detección y actuación ante situaciones de violencia y acoso.

Se enviará copia autenticada de esta resolución a la persona denunciante y a la denunciada.

Si de la investigación realizada se deduce que se ha cometido alguna otra falta distinta a la de acoso que esté tipificada en la normativa vigente o en el/los convenio/s aplicables (como el caso de una denuncia falsa, entre otros), se iniciará el expediente disciplinario que corresponda.

La imposibilidad de demostrar una situación de acoso no implica que la denuncia sea falsa o que exista mala fe.

Asimismo, tanto si el expediente termina con sanción como si termina sin sanción, debe realizarse una revisión de la situación laboral en la que ha quedado finalmente la persona que ha presentado la denuncia.

10. Las vías externas de resolución: administrativa y judicial

Las vías externas de resolución son dos: vía administrativa y vía judicial. La oportunidad y conveniencia de cada proceso depende de diferentes factores a considerar. Entre otros; la gravedad y el alcance del incidente o incidentes y la posición de la presunta persona acosadora en relación con la persona acosada (si existen diferencias de poder, de estatus, etc.).

La vía administrativa (Inspección de Trabajo)

La Inspección de Trabajo se regula por la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la normativa de desarrollo.

La actuación de la Inspección de Trabajo consistirá en investigar cuál ha sido la actuación del Grupo Vall Companys frente al conocimiento de unos hechos de acoso. En determinados casos, la propia Inspección de Trabajo es la que comunica formalmente estos hechos a la empresa.

En materia de acoso, la Inspección de Trabajo no fiscaliza a la persona física a la que se imputa el acoso, sino a la empresa, en tanto que es el organismo encargado de velar por que:

- La estructura y las condiciones de trabajo sean adecuadas e impidan la producción de acoso.
- En la organización existan mecanismos que impidan y prevengan estos casos de acoso.
- Se investiguen todas las comunicaciones y denuncias internas que se presenten.

La vía judicial

Las posibilidades frente a un acoso son dos: la jurisdicción laboral y la jurisdicción penal.

- Jurisdicción laboral.

La persona acosada puede solicitar la extinción de la relación laboral ante un incumplimiento grave del empresario y/o ejercitar una acción de tutela de derechos fundamentales peticionando una indemnización de daños y perjuicios causados¹¹, siendo competente el Juzgado de lo Social bien del domicilio del demandado, bien del sitio de prestación de los servicios.

- Jurisdicción penal.

Esta vía sólo puede utilizarse en aquellos casos donde la conducta constituye un delito contra la libertad sexual del Código Penal (ejemplo: acoso sexual¹²) ya sea a través de la presentación de una denuncia o una querrela.

11. Derechos de la persona afectada y de la persona denunciada

11.1. Derechos de la persona denunciante

- Recibir asistencia y asesoramiento por parte de las personas de referencia.
- Recibir información sobre cómo iniciar el procedimiento.
- Recibir un tratamiento justo.
- Recibir notificación de las medidas cautelares de protección adoptadas.
- Tener garantías de que la denuncia se gestiona con celeridad.
- Recibir información sobre la evolución de la denuncia.
- Recibir información de la resolución del expediente.

11.2. Derechos de la persona denunciada

- Recibir un tratamiento justo.
- Estar informada de la denuncia o el inicio de un procedimiento de investigación.
- Recibir información sobre la evolución del procedimiento de investigación.
- Recibir información de la resolución del expediente.

12. Medidas cautelares

En función del riesgo y/o daño a la persona acosada, desde el primer momento, en que se comunican los hechos e incluso previamente a la denuncia, si se considera oportuno y hasta el cierre y siempre que haya indicios de acoso, la Dirección de la Empresa podrá tomar las medidas cautelares necesarias conducentes al cese inmediato de la situación de acoso.

Si se considera pertinente los servicios de prevención, formación y sociales podrán ser llamados a intervenir.

¹¹ Artículo 50 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 179 y ss. de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

¹² Artículo 178 y ss. de la Ley Orgánica, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La persona acosada debe aceptar la implementación de estas medidas cautelares y en ningún caso, estas medidas pueden suponer para la persona acosada un menoscabo en sus condiciones de trabajo y/o salariales.

Las medidas cautelares que se pueden tomar son (la lista no es exhaustiva ni limitativa):

- Cambio de puesto de trabajo.
- Reordenación del tiempo de trabajo.
- Permiso retribuido.
- Teletrabajo.

La adopción de estas medidas debe realizarse de forma personalizada y coordinada con todos los agentes que intervienen en este Protocolo. Se debe situar a la persona acosada en el centro de atención para garantizar una atención integral de asistencia, protección, recuperación y reparación adecuadas y evitar la victimización secundaria (o revictimización).

Las medidas cautelares no pueden predisponer el resultado final del procedimiento y deben tomarse de forma motivada como garantía de la protección de las partes implicadas.

13. Medidas de recuperación y reparación de las víctimas

Finalizado el procedimiento, la Comisión de investigación y abordaje podrá proponer las siguientes medidas:

- Apoyo psicológico y social a la persona acosada.
- Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo consentimiento de la persona trabajadora acosada, se estimen beneficiosas para su recuperación.
- Adopción de medidas de vigilancia en protección de la persona trabajadora acosada.
- La empresa tomará las medidas pertinentes para evitar la reincidencia de las personas sancionadas.
- Se facilitará formación o reciclaje para la actualización profesional de la víctima cuando esta haya permanecido en IT un periodo prolongado.
- Reiteración de los estándares éticos y morales de la empresa.
- Evaluación de riesgos psicosociales en la empresa.

Las medidas y actuaciones que establece este Protocolo deben favorecer los procesos de recuperación de las víctimas con el objetivo de que puedan sobreponerse a las consecuencias de la violencia sufrida.

Es importante adoptar un enfoque centrado en la víctima, que sitúe a la persona acosada en el centro de las intervenciones, para garantizarle un acompañamiento que tenga en cuenta sus necesidades y decisiones promoviendo que la persona acosada adopte un papel activo en el su propio proceso de recuperación.

Es necesario validar lo que ha vivido para poder dignificar su experiencia, dado que el hecho de reconocerla tiene un efecto altamente reparador. Es imprescindible reparar a la persona

de manera individual pero también hay que estar dispuestos al impacto colectivo que pueda haber tenido el acoso para también sostenerlo y repararlo.

A nivel individual, en lo que se refiere a la persona acosada, hay que tener presente que el proceso de reparación comienza desde el momento mismo de interposición de la denuncia, lo que implica, respetar los principios de confidencialidad y celeridad durante todo el proceso; realizar un buen acompañamiento de las personas denunciantes, etc.

14. Seguimiento y evaluación del Protocolo

El Comité Ético deberá efectuar el seguimiento del presente protocolo. Al efecto realizará las siguientes funciones:

1. Se reunirá anualmente para revisar las denuncias de acoso, y elaborará un informe conjunto de sus actuaciones, teniendo en cuenta los informes elaborados por las personas de referencia de las distintas empresas, que será entregado a la dirección de la empresa. El citado informe debe respetar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas implicadas.
2. Se reunirá anualmente para asegurar la eficacia del protocolo y adaptarlo si se considera necesario atendiendo a los posibles cambios legislativos.

15. Duración, obligatoriedad de cumplimiento y entrada en vigor.

El contenido de este protocolo es de obligado cumplimiento entrando en vigor en la fecha de su aprobación y comunicación a la plantilla de la empresa.

El Protocolo tendrá una vigencia de 4 años a partir de su aprobación, sin perjuicio de que, en función de las necesidades que se detecten en las reuniones de seguimiento, se puedan modificar o incorporar acciones, después de la negociación y acuerdo correspondiente entre el grupo, las organizaciones sindicales y la parte social.

El presente protocolo será revisado en los siguientes supuestos:

- a. En cualquier momento a lo largo de su vigencia con el fin de reorientar el cumplimiento de sus objetivos.
- b. Cuando se detecte la falta de adecuación a los requisitos legales o reglamentarios.
- c. En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico o cualquier modificación sustancial de la plantilla, métodos u organización del trabajo.
- d. Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación por razón de sexo o sexual.

Marco normativo y legislación aplicable

Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio adoptado en Ginebra el 21 de

junio de 2019 y ratificado por España en 2023, entrando en vigor el día 25 de mayo de 2023) tiene por objeto contribuir a la protección de la dignidad y a la garantía de los derechos en el ámbito del trabajo, reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

La **Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006**, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de trabajo y empleo (refundición), destaca la relevancia de adoptar medidas para combatir toda clase de discriminación por razón de sexo en los ámbitos regulados por esta Directiva, y, en particular, adoptar medidas eficaces para prevenir el acoso y el acoso sexual en el sitio de trabajo.

La **Constitución española (CE)** obliga a los poderes públicos a trascender la mera igualdad formal promoviendo las condiciones para que esta igualdad sea real y efectiva (artículos 14 y 9.2 de la CE). El **Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)** también pone de manifiesto el derecho de todas las mujeres a vivir libres de todo tipo de discriminación, e insta a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para garantizar la no discriminación por razón de género (artículos 19, 41 y 45 del EAC).

El Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la **Ley del Estatuto de los trabajadores** en su artículo 4.2.e) contempla la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo como derecho básico de todas las trabajadoras y trabajadores. La letra d) de este artículo prevé que las personas trabajadoras tienen derecho a "su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales".

El Estatuto de los Trabajadores incluye, como incumplimiento contractual y motivo disciplinario para extinguir el contrato laboral, al empresario o a las personas que trabajan en la empresa" (art. 54.2.g) ET).

La **Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres**, define en su artículo 7 el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y establece que todas las empresas, con independencia de su actividad o tamaño, tienen la obligación de promover condiciones de trabajo tendentes a evitar el acoso sexual y por razón de sexo, incluido en el ámbito digital, arbitrando procedimientos específicos para su prevención (artículo 48).

El **Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto**, por el que se aprueba el texto refundido de la **Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social**, contempla el acoso sexual y por razón de sexo como una infracción muy grave, siempre y cuando, habiendo estado en conocimiento de la dirección empresarial, ésta no hubiera adoptado ninguna medida para impedirlo (artículo 8).

La **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal** establece que el acoso sexual probado está constituido de un delito contra la libertad e indemnidad sexual (artículo 184), con penas de prisión o multa, así como inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de la persona acosadora.

La **Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista**, incluye el acoso sexual y por razón de sexo

como una forma de violencia sexual (artículo 4) y como violencia en el ámbito laboral (artículo 5). Especificando como violencia en el ámbito digital el ciberacoso (artículo 5).

La **19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación**, regula las medidas y los procedimientos para garantizar y hacer efectivos el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, el respeto a la dignidad humana y la protección ante cualquier forma, acto o conducta de discriminación que se dé en el ámbito territorial de aplicación de esta ley por razón de nacimiento o lugar de nacimiento; procedencia, nacionalidad o pertenencia a una minoría nacional; raza, color de piel o etnia; opinión política o de otra índole; religión, convicciones o ideología; lengua; origen cultural, nacional, étnico o social; situación económica o administrativa, clase social o fortuna; sexo, orientación, identidad sexual y de género o expresión de género; ascendencia; edad; fenotipo, sentido de pertenencia a grupo étnico; enfermedad, estado serológico; discapacidad o diversidad funcional, o por cualquier otra condición, circunstancia o manifestación de la condición humana, real o atribuida. Asimismo, pretende promover la erradicación del racismo y la xenofobia; del antisemitismo, la islamofobia, la arabofofia, la cristianofobia, la judeofobia o el antigitanismo; de la aporofobia y la exclusión social; del capacitismo; de la anormalofobia; del sexismo; de la homofobia o la lesbianofobia, la gaifobia, la transfobia, la bifobia, la intersexofobia o la LGBTI-fobia, y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas.

La **Ley 4/2023, de 28 de febrero, por la igualdad real y efectiva de las personas trans y por la garantía de los derechos de las personas LGTBI** impone la obligación de que en el plazo de 12 meses desde su entrada en vigor de la norma – es decir, hasta el 1 de marzo de 2024 – las empresas de más de 50 personas adopten medidas tendentes a evitar situaciones de discriminación hacia el colectivo LGTBI, incluido un Protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Además, establece la obligatoriedad para todas las empresas de evitar situaciones de acoso en el colectivo LGTBI.

La **Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual** incorpora la obligación de que todas las empresas tengan que incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, debiendo informar y formar al respecto a todas sus trabajadoras (artículo 12).

La **Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social**, señala la competencia del orden social para conocer de los casos de acoso (art. 2.f) LRJS). Y, al respecto, regula aspectos del procedimiento laboral donde se haya suscitado una cuestión, entre otros, de acoso: informe de expertos (art. 95), carga de la prueba (art. 96), tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (capítulo XI).

La **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales**, incorpora, entre los derechos a la protección frente a los riesgos laborales, el de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo de las personas trabajadoras (Art. 14).

16. Anexos

ANEXO 1

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

(De las personas que intervienen en el proceso de comunicación y/o denuncia, tramitación y resolución de situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, de la orientación sexual y/o de la identidad sexual)

(Nombre y Apellidos):

☐ Habiendo sido designado/a por el Grupo VALL COMPANYS para intervenir en el procedimiento de recepción, tramitación, investigación y resolución de las comunicaciones y/o denuncias de situaciones de acoso

O

☐ Participando en condición de persona denunciada, persona denunciante o testigo

Me comprometo a respetar la confidencialidad, privacidad, intimidad e imparcialidad de las partes a lo largo de las distintas fases del proceso.

Y manifiesto mi compromiso de cumplir con las siguientes obligaciones:

- i. Garantizar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo de todo el procedimiento general de actuación, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
- ii. Garantizar el tratamiento reservado y la más absoluta discreción en relación con la información sobre las situaciones que pudieran ser constitutivas de acoso.
- iii. Garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de las comunicaciones y/o denuncias presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las que tenga conocimiento, así como velar por el cumplimiento de la prohibición de divulgar o transmitir cualquier tipo de información por parte del resto de personas que intervienen en el procedimiento.
- iv. No desvelar la información a la que tengo acceso en este proceso y no utilizar la información a la que tengo acceso por ningún otro objetivo que no esté relacionado con este proceso.

Asimismo, declaro que he sido informado/a por el Grupo VALL COMPANYS de la responsabilidad disciplinaria en la que podría incurrir como causa del incumplimiento de las obligaciones anteriormente expuestas.

Información sobre el tratamiento de datos personales

Los datos personales que se hagan constar en este formulario serán tratados por el Grupo VALL COMPANYS con la única y exclusiva finalidad de atender y gestionar la solicitud de intervención en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 31/1995, y de la Ley

Orgánica 3/2007, y serán conservadas durante el tiempo necesario para cumplir con ese fin.

Los datos personales que se generen en el marco de la intervención solicitada podrán comunicarse al Ministerio Fiscal, a los órganos jurisdiccionales y/o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en su caso, enviado un e-mail a la siguiente dirección: protecciondedatos@vallcompanyes.es

Lugar y fecha

Firmado:

Consentimiento informado de participación en la fase de entrevistas del procedimiento abierto para la activación del protocolo en la entidad.

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:

EXPONE:

Que conozco el procedimiento de actuación previsto en el "**PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL**", de GRUPO VALL COMPANYS y, en consecuencia, las garantías previstas en este respeto y protección de la intimidad y dignidad de las personas afectadas y la obligación de guardar una confidencialidad estricta de la información.

DECLARO:

Mi consentimiento para participar en la fase de entrevistas del procedimiento iniciado el día _____ para la investigación de los hechos.

Localidad y fecha:

Firma:

ANEXO 3

Personal de referencia

- Gabriela Sanmartín Barragáns, técnico/a RRHH.
Teléfono: 628237627
Correo electrónico: gbarragans@avigal.es

- Óscar Taboas Bastos, director/a financiero/a.
Teléfono: 669802056
Correo electrónico: otaboas@avigal.es